Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: 27/2017JBAV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------o0o--------

V/v: Ý kiến về "Dự thảo Luật thuế liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật thuế tài nguyên"

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2017

Kính gửi: Bộ Tài Chính

Trước hết, thay mặt cho Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, tôi xin được bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Quý Bộ về những chia sẻ và hỗ trợ của Quý Bộ dành cho Hiệp hội trong thời gian qua. Sau đây, tôi xin phép được đề xuất Thư bày tỏ ý kiến về "Dự thảo Luật thuế liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật thuế tài nguyên" mà chúng tôi đã nhận được vào ngày 18 tháng 8 năm 2017. Kính mong Quý Bộ xem xét!

1. Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại các doanh nghiệp trong khu kinh tế

<Khoản 3 Điều 4>

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 như sau:

"Điều 5. Giảm thuế

1. Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì được xét giảm thuế tương ứng với mức độ thiệt hại nhưng không vượt quá số thuế phải nộp.

2. Giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công của các cá nhân là nhân lực công nghệ cao làm việc trong lĩnh vực

ông nghệ thông tin; thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân là nhân lực công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến nông sản thuộc: dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án sản xuất sản phẩm công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khách phát triển.

Giao chính phủ quy định chi tiết cá nhân là nhân lực công nghệ cao được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân quy định tại khoản này.

3. Thu nhập của chuyên gia nước ngoài làm việc tại chương trình, dự án tài trợ bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); chuyên gia nước ngoài làm việc tại chương trình, dự án phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; cá nhân là người Việt Nam làm việc tại cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc Hệ thống Liên hợp quốc tại Việt Nam theo quy định của Thủ tướng Chính phủ".

Trong nội dung điều khoản trên không được đề cập đến nội dung sau đây, tuy nhiên trong "EXPLANATORY NOTE" có đề cập như sau:

Đồng thời, chúng tôi đề xuất bỏ quy định về giảm thuế thu nhập cá nhân áp dụng cho cá nhân làm việc trong các khu kinh tế theo luật hiện hành nhằm duy trì tính nhất quán trong hệ thống luật.

Thông tư số 128 ngày 05 tháng 9 năm 2014 (Circular 128/2014/TT-BTC) có quy định về việc giảm 50% thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân làm việc tại các doanh nghiệp trong khu kinh tế.

Các doanh nghiệp đã đầu tư hoặc đang cân nhắc đầu tư vào khu kinh tế đã lập Kế hoạch kinh doanh trên cơ sở giảm 50% thuế thu nhập cá nhân. Ngoài ra, tại thời điểm đưa ra quyết định quyết tâm đầu tư vào Việt Nam, việc giảm 50% thuế thu nhập cá nhân có ảnh hưởng rất lớn về mặt dự toán chi phí kinh doanh. Đối với những doanh nghiệp đầu tư trên cơ sở sẽ được giảm thuế thì việc bãi bỏ miễn thuế là sự thay đổi khó có thể chấp nhận được. Việc miễn thuế tại khu kinh tế là quyền lợi mà các doanh nghiệp đã có, vì vậy chúng tôi mong muốn Quý Bộ duy trì quyền lợi này cho các doanh nghiệp đã xúc tiến đầu tư.

Chúng tôi hoàn toàn hiểu được sự công bằng trong việc đánh thuế, tuy nhiên việc ổn định về mặt pháp lý là một yếu tố vô cùng quan trọng nên kính mong Quý Bộ cân nhắc kỹ về điểm này.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

2. Ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

<Khoản 5 Điều 3>

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 7 Điều 1 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 như sau:

"2. Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm dưới ba tỷ đồng áp dụng thuế suất.

Doanh nghiệp có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người; đồng thời đáp ứng điều kiện có tổng doanh thu năm từ ba tỷ đồng đến năm mươi tỷ đồng áp dụng thuế suất 17%.

Doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 17% và 15% tại khoản này là tổng doanh thu của doanh nghiệp trong năm.

Mức thuế suất 17% và 15% quy định tại khoản này không áp dụng đối với doanh nghiệp là các công ty tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con mà công ty mẹ nắm giữ từ 25% vốn chủ sở hữu của công ty con trở lên.

Liên quan đến ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp vừa và nhỏ có từ 25% vốn sở hữu trở lên được sở hữu bởi công ty khác thì không thuộc đối tượng ưu đãi. Tuy nhiên, quy định này không nêu rõ có áp dụng trong trường hợp pháp nhân nước ngoài sở hữu từ 25% trở lên hay không.

Chúng tôi hiểu rằng, lý do của việc hạn chế tỉ lệ sở hữu là đưa ra quy định nhằm ngăn chặn việc chuyển vốn sở hữu sang doanh nghiệp có thuế suất thấp bởi hành vi thao túng giá bất hợp pháp tại Việt Nam. Trường hợp pháp nhân nước ngoài sở hữu trực tiếp từ 25% vốn sở hữu trở lên thì sẽ không thể phát sinh việc chuyển lợi nhuận bất hợp pháp trong nội địa Việt Nam. Giả sử trong trường hợp có phát sinh giao dịch kinh doanh giữa pháp nhân nước ngoài có vốn sở hữu thì cần phải được xử lý theo chính sách thuế chống chuyển giá. Kính mong Quý Bộ cân nhắc kỹ về việc áp dụng thuế suất ưu đãi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ có từ 25% vốn sở hữu trở lên được sở hữu trực tiếp bởi pháp nhân nước ngoài.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

3. Xử lý như khoản chi được trừ cho thuế giá trị gia tăng trên đầu vào

＜Khoản 3 Điều 3＞

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 và khoản 3 Điều 1 Luật số 71/2014/QH13 như sau:

"1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; khoản chi cho hoạt động giáo dục nghề nghiệp; khoản chi thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của doanh nghệp theo quy đinh của pháp luật;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của phát luật. Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ mười triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của phát luật.

c) Thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ hết nhưng không đủ điều kiện hoàn thuế thì được tính vào chi phí được trừ".

Liên quan đến thuế giá trị gia tăng trên đầu vào không được khấu trừ và không đủ điều kiện để được hoàn thuế nêu tại điểm c) trên đây, chúng tôi hiểu rằng có thể xử lý như chi phí được trừ. Tuy nhiên, chúng tôi muốn xác nhận rằng doanh nghiệp có thể tùy ý lựa chọn theo đánh giá của doanh nghiệp theo hình thức hoặc là kết chuyển khoản thuế giá trị gia tăng trên đầu vào không được khấu trừ sang kỳ sau hoặc xử lý như chi phí được trừ hay không.

4. Mức khống chế cho chi phí lãi vay phải trả được khấu trừ đầu vào

＜Khoản 4 Điều 3＞

4. Bổ sung điểm q vào khoản 2 Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 Điều 1 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 32/2013/QH13 như sau:

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

"q) Chi phí trả lãi tiền vay vốn tương ứng với khoản vay vượt quá 5 lần vốn chủ sử hữu (5:1) đối với lĩnh vực sản xuất, vượt quá 4 lần vốn chủ sở hữu (4:1) đối với các lĩnh vực còn lại, riêng các tổ chức tín dụng, ngân hàng thì tỷ lệ này không quá 12 lần vốn chủ sở hữu; đối với một số ngành, lĩnh vực, doanh nghiệp đã có quy định của pháp luật về tỷ lệ tối thiểu vốn chủ sở hữu trên tổng vốn đầu tư thì thực hiện theo quy định đó".

Do áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp vốn mỏng nên không thể khấu trừ chi phí lãi vay phải trả liên quan đến khoản vay trong đó có một phần vượt quá mức độ tăng vốn nhất định. Mặt khác, theo Nghị định số 20 ngày 24 tháng 2 năm 2017 (Decree 20/2017/ND-CP) có quy định về việc không được khấu trừ khoản chi phí lãi vay vượt quá 20% thu nhập trước thuế, khấu hao và chi phí lãi vay (EBITDA). Chúng tôi cho rằng, việc tồn tại 2 quy định về mức khống chế cho chi phí lãi vay phải trả được khấu trừ đầu vào là không nên. Nếu như mức khống chế cho chi phí lãi vay phải trả được khấu trừ đầu vào được đưa ra do áp dụng chính sách thuế đối với doanh nghiệp vốn mỏng thì nên coi rằng chi phí lãi vay phải trả nằm dưới mức khống chế đó là đúng trên phương diện kinh doanh và nên loại bỏ quy định về mức khống chế khoản được khấu trừ theo quy định tại Nghị định 20 tại thời điểm Dự thảo Luật này được thi hành.

Cuối cùng, thay mặt cho các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác vì sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Chúng tôi hy vọng rằng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ và hợp tác của Quý Bộ trong thời gian tới.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng.

T/M Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Chủ tịch

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
BAN LÃNH ĐẠO

Hiroshi KARASHIMA